

1504510-94.2020.8.26.0126

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... pesam em desfavor em relação aos crimes de roubo.

Isto porque, durante a execução dos crimes de roubo o acusado realizou disparos de arma de fogo, o que transcende aos limites ordinários do tipo. É que, conforme acima exposto, foram realizados disparos em dois momentos distintos (durante os crimes de roubo e após a consumação destes, quando o acusado se evadia). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba-SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504510-94.2020.8.26.0126 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504510-94.2020.8.26.0126

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259234/2020 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 14214375 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3110/20/301 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3110/2020 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2259234 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

DEL.POL.CARAGUATATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DA SILVA CUSTODIO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em desfavor de PAULO HENRIQUE DA SILVA CUSTÓDIO pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes; artigo 15 da Lei n. 10.826/03.

A denúncia foi deduzida nos seguintes termos:

"Consta do inquérito policial que, no dia 19 de outubro de 2020, à tarde, na Rua Benedito Zacarias Arouca, nº 435, Centro, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, PAULO HENRIQUE DA SILVA CUSTÓDIO, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o aparelho celular da vítima Maria Regina Seco Monteiro e o cordão de ouro (com um crucifixo de madeira e uma medalhinha de prata)

da vítima José Teodoro Monteiro Filho, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 02/04 e termos de declarações de fls. 07 e 08. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, PAULO HENRIQUE DA SILVA CUSTÓDIO, efetuou disparos de arma de fogo em via pública. Segundo restou apurado, o DENUNCIADO avistou as vítimas sentadas em um banco de frente para o Quiosque Canto Bravo na Praia Martim de Sá, momento em que decidiu roubá-los mediante o emprego de arma de fogo. Assim sendo, o DENUNCIADO, de posse da arma de fogo, puxou o aparelho celular das mãos da vítima Maria Regina Seco Monteiro e o cordão de ouro (com um crucifixo de madeira e uma medalhinha de prata) do pescoço da vítima José Teodoro Monteiro Filho. A vítima José Teodoro Monteiro Filho tentou retomar o objeto que lhe foi subtraído, momento em que o DENUNCIADO atirou para o chão e fugiu e, mais a frente, efetuou um segundo tiro para cima. A Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo havia praticado o delito de roubo e disparos de arma de fogo e, de posse das características repassadas, uma vez que a ação delituosa foi fotografada por um profissional, saíram ao seu encalço. Logo após os fatos, o DENUNCIADO foi localizado no quintal de uma residência, próximo a um portão e, por ser conhecido nos meios policiais, foi abordado, tendo sido franqueada a entrada no imóvel pelo seu irmão. O DENUNCIADO negou a autoria do roubo, contudo, sendo informado pelo seu irmão que a camisa descrita nas fotos pertence ao seu genitor, enquanto a bicicleta é de sua propriedade. E mais, que o DENUNCIADO chegou em casa sem camisa. Os objetos subtraídos e a arma utilizada na ação criminoso não foram localizados. As vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, o DENUNCIADO como o autor dos roubos e dos disparos de arma de fogo (fls. 07 e 08). Em seu interrogatório, o DENUNCIADO reservou-se no direito de se manifestar somente em Juízo (fl. 09)." (fls. 03-04).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 47-49).

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2020 (fl. 68).

O acusado apresentou resposta à acusação (fls. 102-103).

O recebimento da denúncia foi ratificado, sendo verificado que não se tratava de hipótese de absolvição sumária e designada data de audiência de instrução e julgamento (fls. 104-107).

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das vítimas, testemunhas e o interrogatório do acusado, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020. Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, postulou, em síntese, pela condenação do acusado, ao argumento de autoria e materialidade estão demonstradas. Argumentou que a autoria é certa, em vista dos elementos encadernados nos autos, sobretudo os reconhecimentos promovidos pelas vítimas e as fotografias do momento do delito. A respeito da dosimetria, pugnou pela elevação da pena pela personalidade do acusado e dos antecedentes; na segunda fase, o reconhecimento da menoridade relativa; na terceira, a causa de aumento de utilização de arma de fogo. Pugnou ainda pelo concurso material, fixação de regime fechado e manutenção da prisão preventiva.

A defesa argumentou que devida a improcedência da pretensão punitiva. Em relação ao delito de roubo argumentou que há dúvida razoável a respeito da autoria. A respeito do crime de disparo de arma de fogo afirmou que, nem mesmo, a materialidade está comprovada. No ponto, argumentou que se trata de delito que deixa vestígios e não foi realizado laudo pericial ou outras provas para confirmar a materialidade. Subsidiariamente, pugnou pela ausência de consunção em relação ao roubo e ao disparo de arma de fogo. Pugnou subsidiariamente pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da menoridade relativa e a existência de crime único, em relação às imputações de roubo. Pleiteou pela liberdade provisória, em razão de excesso de prazo.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Inexistem teses preliminares ou tampouco, neste contexto, há matéria a ser reconhecida de ofício, dado que o feito transcorreu de maneira regular e lícita. Por esta razão, passo à análise do mérito.
2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard

probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal, a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. Justificação e Crítica – perspectivas de uma teoria crítica da política. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência dos fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório.

Diante disso, não se pode olvidar que, de maneira geral, a legislação e a jurisprudência pátrias pouco se ocuparam do estabelecimento de qual seria este 'nível probatório mínimo' exigível para um decreto condenatório, quase sempre se restringindo somente a lançar mão dos conceitos de 'persuasão racional' e 'livre convencimento do juiz'.

Em contrapartida, a experiência estrangeira tem evidenciado a importância da fixação de um parâmetro da existência de prova "acima de uma dúvida razoável" (proof beyond a reasonable doubt). [https://www.google.com.br/search?q=Federal+Judicial+Center,+Pattern+Criminal+Jury+Instructions.&ie=utf-8&oe=utf-8&gws\\_rd=cr&ei=psCBVaPWbCy5ggT6mK-ADQ](https://www.google.com.br/search?q=Federal+Judicial+Center,+Pattern+Criminal+Jury+Instructions.&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=psCBVaPWbCy5ggT6mK-ADQ) Portanto, se é verdade que a natureza temporal das provas – enquanto pretensão da reconstrução histórica de fatos – importa no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas absolutas, é igualmente verdade que a exigência de um standard de "prova acima de uma dúvida razoável" se traduz em mecanismo que impede a livre valorização dos fatos a bel-prazer arbitrário de cada julgador.

Ainda assim, nas excepcionais oportunidades em que a temática foi analisada pelas Cortes pátrias, foi destacada a imprescindibilidade de que o standard probatório esteja em patamar 'acima de dúvida razoável'. Nesse sentido, o e. Supremo Tribunal Federal já afirmou a importância de demonstrar a ocorrência de fatos 'para além de dúvida razoável':

“DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CRIME DO ART. 90 DA LEI 8.666/1993. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUADRILHA. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE PROVA HÁBIL. ABSOLVIÇÃO. 1. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 2. À falta de prova suficiente da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas parlamentares de sua autoria, bem como do recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas parlamentares e, ainda, de associação a grupo dedicado à prática de fraudes e peculatos na aquisição de ambulâncias com recursos federais, impõe-se a absolvição. 3. Ação penal julgada improcedente.” (AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 06-02-2015 - destaquei)

“Queixa-crime ajuizada contra parlamentar. Injúria. Delito praticado por meio de matéria divulgada em periódico escrito. Alegada falta de justa causa por inexistência de dolo específico voltado a atingir a honra da vítima. Necessidade da dilação probatória. Subsunção dos fatos à conduta típica descrita na inicial

acusatória. Queixa recebida. 1. A verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal (aí incluída a justa causa) revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da ação penal. A inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples juízo de delibação. 2. As condutas em foco, todavia, se amoldam, em tese, ao delito invocado na peça acusatória, sendo que a defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto, ou para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação. 3. Queixa recebida." (Inq 2968, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, publicado em 17-08-2011 - destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça já adotou idêntico posicionamento:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 2º DA LEI N. 8.176/1991 E ART. 55 DA LEI N. 9.605/1998. CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PROVAS. (...) 5. O estado jurídico de inocência, corolário da dignidade da pessoa humana, exige para a condenação a certeza além da dúvida razoável, não sendo admissível sequer a alta probabilidade. Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar os fatos imputados, devem os réus ser absolvidos com fundamento no art. 386, II, do CPP. Ação penal julgada improcedente, absolvendo-se os acusados com fundamento no art. 386, II, do CPP". (APn 719/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/11/2014).

Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática dos delitos imputados ao réu.

3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que materialidades estão demonstradas pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 05), Boletim de Ocorrência (fls. 06-08), Fotos (fls. 22-24), além dos depoimentos prestados em juízo e perante a autoridade policial (fls. 09-13). A respeito da materialidade do delito de disparo de arma de fogo, a ausência de laudo pericial não induz à impossibilidade de reconhecimento da materialidade delitiva. Conquanto se trate de delito que, via de regra, deixa vestígios, o entendimento pacificado pelo STJ é no sentido de que o delito do art. 15, do Estatuto do Desarmamento, não exige a realização de perícia à comprovação da materialidade, quando demonstrado por outras fontes (nesse sentido: STJ, (AgRg no HC n. 689.079/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021; STJ, HC n. 239.039/R0, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 29/8/2016). In casu, os relatos das vítimas são firmes no sentido de afirmar que o agente da empreitada delitiva realizou disparos de arma de fogo durante e após a realização dos roubos, também objeto de apuração.

4. Passo à análise da autoria.

A vítima José narrou, em síntese, que estavam no quiosque quando o agente do delito apareceu armado, solicitando o celular de sua esposa e também a corrente de ouro do depoente. Disse que entregaram os bens. Em seguida, o agente do delito disparou, para longe, para assustar. Na sequência, o agente se evadiu disparando para alto, de bicicleta. Após, as pessoas do quiosque chamaram a polícia. Posteriormente, compareceu a delegacia e reconheceu o acusado, sem dúvida alguma. Afirmou que entre a polícia ser chamada e o depoente ter realizado o reconhecimento passou-se um dia. Relatou que reconheceu a pessoa com certeza, não recordando se no ato estavam outras pessoas no local. Descreveu o agente do delito como tendo, aproximadamente, 1,75m.

A vítima Maria Regina relatou, em síntese, que estavam próximo a um quiosque, quando chegou uma pessoa de bicicleta, armado, e realizou disparos. Em seguida, subtraiu a corrente de seu marido e o celular da depoente. Em sequência, o agente do delito se evadiu realizando disparos. Especificou os disparos foram realizados após as subtrações. Afirmou que realizou o reconhecimento em delegacia, tendo reconhecido o acusado, sem sobra de dúvidas. Disse ter facilidade em recordar

fisionomias. Afirmou, inclusive, que no dia de hoje reconheceu o policial que irá depor na sequência como sendo um daqueles que lhe atendeu na Delegacia. Afirmou que o reconhecimento foi realizado no mesmo dia dos fatos, aproximadamente duas ou três horas após o incidente. Disse que os bens subtraídos não foram recuperados. Afirmou que o reconhecimento na delegacia foi realizado de maneira pessoal e com várias pessoas no momento. Disse que o agente do delito era 'magrinho moreno claro, sem barba, sem tatuagem'. Afirmou ainda que, salvo engano, o agente do delito utilizava uma camisa verde ou rosa, no momento do delito. Relatou, ainda, que o agente do crime apresentava cerca de 1,70m, sem barba e não recordando se possui tatuagem e acredita que estava sem boné.

Após, a vítima realizou o reconhecimento pessoal do acusado, dizendo que acreditava ser a pessoa de número 01 (acusado Paulo) o agente do delito. Destacou que, no momento do reconhecimento judicial, estava com um pouco de dúvida, mas acreditava ser a pessoa de número 01 (acusado Paulo) quem realizou o roubo.

A testemunha Anderson narrou, em síntese, que tomaram conhecimento a respeito da ocorrência, por meio de redes sociais. Em seguida, foram até a residência do acusado, pois foi possível identifica-lo, uma vez que o acusado é conhecido dos meios policiais. Disse recordar que o acusado estava de camisa escura no momento da ocorrência. Afirmou não recordar se ocorreu apreensão de projétil no dia dos fatos. Disse que o armamento não foi apreendido. Relatou que na residência do acusado foi realizada busca, mas nada foi encontrada e que não recorda se a roupa que consta das fotos teria sido encontrada na casa do acusado.

A testemunha Marcelo disse que foi noticiada uma ocorrência de roubo contra um casal de idosos, havendo, inclusive, foto da situação. Em seguida, ao ver a foto, notaram que se trata de uma pessoa conhecida dos meios policiais, sendo que seu pai é também conhecido por ser professor de artes marciais. Por esta razão, foram à residência do acusado quem negou a prática do delito, mas em vista das características do acusado entenderam que se tratava do agente do delito. Afirmou que a fotografia apresentada foi aquela que consta de fls. 22-23. Relatou que em delegacia o acusado foi reconhecido pelas vítimas. Narrou que tentaram localizar as vestimentas do agente do delito na casa do acusado, porém, em razão da quantidade de roupas, não encontraram as vestes.

Em seu interrogatório, o acusado negou ter praticado os delitos, dizendo que nada de ilícito foi encontrado consigo e impugnando as versões apresentadas por outras pessoas.

5. Diante deste contexto, entendo que a autoria ficou confirmada para além de dúvida razoável, recaindo sobre a pessoa do acusado.

Neste contexto, é certo que nenhuma das provas é, per se, suficiente para conduzir, de maneira autônoma, à comprovação da autoria. No entanto, o conjunto probatório, quando analisado em todo seu contexto, é suficiente à comprovação da autoria, para além de dúvida razoável.

5.1. Existem diversos elementos probatórios que apontam ao acusado como autor do delito, destacadamente: (i) o acusado foi reconhecido "sem sombra de dúvidas" por ambas as vítimas, em fase de inquérito (fls. 12-13), em procedimento que, de acordo com os relatos prestados, está em conformidade com as exigências do art. 226, do CPP; (ii) a descrição ofertada pela vítima José, em seu depoimento judicial, embora bastante sintética (limita-se a altura) é compatível com as características do acusado; (iii) a vítima Maria, embora tenha apresentado ligeira dúvida, indicou ao acusado como autor do delito, quando do reconhecimento pessoal realizado em juízo; (iv) as descrições fornecidas pela vítima Maria a respeito da fisionomia do agente delitivo são compatíveis com as características do acusado ('moreno claro, sem barba, aproximadamente 1,70, sem tatuagem'); (v) os policiais afirmaram que o acusado seria o autor do delito, já o reconhecendo de passagens anteriores e, ainda, tendo apontado algumas peculiaridades situacionais que indicam ao acusado, tal como a compatibilidade entre suas vestimentas e a profissão de seu pai, dentre outras.

Como dito, não se olvida que esses elementos probatórios não são suficientes para que, cada um, isoladamente comprove a autoria delitiva. No entanto, tal raciocínio incidiria no equívoco de pressupor que o conjunto probatório deve ser analisado de

maneira sequencial e sem cotejo as demais provas.

Tal como qualquer outra interpretação, o exame do conjunto probatório deve ser realizados à luz do contexto global em que produzido, considerando, pois, sua ressonância em face aos demais elementos de prova.

In casu, considerando todos os elementos probatórios, a conclusão não pode ser outra, senão a de que o acusado é, efetivamente, o agente dos delitos.

5.2. Não se esqueça que não se pode exigir dos depoentes recordações absolutamente perfeitas e descrições imunes ligeiras de falhas. Além disso, contradições pontuais não somente não eliminam a validade do depoimento, como, a bem da verdade, reforçam suas legitimidades, na medida em que evidenciam que os relatos são pautados em recordações – as quais, como dito acima (ponto 02), não são imunes de eventuais falibilidade, na medida em que procuram reconstruir fatos pretéritos, sem a possibilidade de exata reprodução – e não em prévios ajustes de narrativas.

No caso, não se olvida que existem pequenas divergências inerentes ao conjunto probatório, tal como a cor de camisa que o agente do delito estaria utilizando quando dos roubos (ex vi: a vítima Maria em seu depoimento afirma que o acusado estaria de camiseta verde ou rosa, enquanto as fotos de fls. 22-24 revelam que o acusado estava, na realidade, de camisa preta e shorts verde – e a própria depoente de shorts rosa) ou, ainda, a ligeira dúvida que a vítima Maria afirma possuir quando do reconhecimento pessoal.

Entretanto, estas pequenas contradições não são suficientes a retirar a credibilidade das versões apresentadas, sobretudo quando o conjunto probatório é analisado de maneira ampla.

5.3. Eis o que quero dizer: individualmente, é possível imaginar cenários em que cada uma das provas, de maneira isolada, é passível de rechaço. No entanto, este raciocínio recai, como dito, no equívoco que pressupor que as provas devem ser examinadas em desconsideração do conjunto probatório de maneira geral, o qual é firme em indicar ao acusado como autor do delito.

5.4. Ademais, embora não seja ônus do acusado apresentar versões exculpantes, é certo que a narrativa apresenta em seu interrogatório é bastante sintética, não elimina a verossimilhança das demais provas e, tampouco, é suficiente a conduzir a dúvida razoável a respeito da autoria.

5.5. Ao fim e ao cabo, a situação é de que a despeito de ceticismos que possam ser arguidos a cada uma das provas quando analisadas de maneira individual, o conjunto probatório, em seu contexto global, é bastante firme e a todo o momento indica ao acusado como autor do delito.

Nesse sentido, mais uma vez repise-se: na medida em que atividade probatória destina-se a reconstrução de fatos pretéritos, é absolutamente inevitável que pequenos pontos de contradição ascendam. Afinal, é impossível reconstruir acontecimentos sob exata reprodução, tal como se o tempo fosse manipulável ao desejo humano. É justamente por esta razão que a fixação de um standard probatório é tão importante. Tal critério permite retirar subjetividades individuais, afastando o julgamento de balizas de íntimas convicções, fundamentando-o em uma análise conglobante de todas as provas produzidas e sempre tendo como medida mínima probatória uma baliza já pré-estabelecida.

In casu, a despeito de eventuais fragilidades individuais – as quais, como dito, são inevitáveis – é certo que o conjunto probatório, em sua integralidade, é sólido ao apontar ao acusado como agentes dos delitos, para além de dúvida razoável.

6. Passo à análise das tipicidades.

6.1. Em relação aos delitos de roubo, está comprovado que o acusado, mediante a utilização de arma de fogo, subtraiu bens de duas vítimas (José e Maria).

Trata-se de delito consumado, uma vez que o acusado não apenas empreendeu grave ameaça de modo efetivo, bem como logrou possuir os objetos frutos dos delitos.

A qualificadora de emprego de arma de fogo (§2º-A, I) está presente. Os depoimentos são todos nesse sentido e há também fotos (fls. 22-24), comprovando que o acusado agia munido de arma de fogo. Ademais, está comprovado que durante a própria empreitada criminosa, o acusado teria realizado disparos.

No mais, sobre a pluralidade de vítimas, anote-se que são 02 delitos autônomos e praticados na forma do art. 70, do CP. Isto porque o crime previsto no art. 157, do

CP, tutela a proteção ao patrimônio e, no caso, foram 02 os patrimônios afetados, havendo, pois, múltiplas ofensas ao bem jurídico tutelado pelo preceito incriminador em julgamento. A respeito da pluralidade de crimes, aplicável o art. 70, do CP, uma vez que as ofensas aos bens jurídicos tutelados (02 patrimônios distintos) foram cometidas em idêntico contexto fático e por meio de uma única ação contra as vítimas. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência:

“3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos” (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021).

6.2. Está, também, caracterizada a prática do crime previsto no art. 15, da Lei 10.826/03.

Como se sabe, o crime de disparo de fogo é delito de perigo abstrato e mera conduta. Por esta razão, consuma-se somente com o fato de que o acusado tenha disparado arma de fogo em espaço público (por todos: AgRg no AREsp 1354944/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

No caso, a conduta delitiva e todos os elementos do tipo estão presentes, uma vez que os elementos informativos dos autos evidenciam que o acusado realizou disparo de arma de fogo quando deixava o local em que realizados os crimes de roubo.

Nesse contexto, tratando-se de delito de mera conduta, perigo abstrato e estando comprovado o disparo de arma de fogo, em local com a presença de outras pessoas, está, pois, caracterizada a tipicidade das ações.

No ponto, destaco que não se deve falar em consunção, uma vez que, segundo os relatos, os disparos foram realizados em momentos distintos. Inicialmente, a arma foi acionada durante a realização dos roubos – situação a qual está conglobado nos delitos de roubo, com reflexos a respeito da reprovabilidade da situação. No entanto, ainda conforme os relatos, o acusado teria se evadido do local, novamente, realizando disparos. Tal situação foi precisamente relatada na denúncia: “atirou para o chão e fugiu e, mais a frente, efetuou um segundo tiro para cima”. Portanto, existem momentos consumativos e dolos distintos entre os disparos realizados, configurando-se, pois, crime autônomo, em relação aos disparos realizados quando da evasão.

7. A respeito dos demais elementos dos injustos penais, observa-se que o acusado é imputável, tem consciência da ilicitude de suas ações, lhe era exigível condutas diversas e não agia amparado por causas excludentes de ilicitude, devendo, então, responder pelas ações praticadas, dado que todos os elementos da estrutura analítica dos delitos estão presentes.

8. Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68, do Código Penal.

O crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, estabelece pena em abstrato de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. O crime previsto no art. 15, da Lei 10.826/03 estabelece pena em abstrato de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

8.1. Na análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, não foi possível valorar a conduta social e a personalidade do agente, em razão da ausência de elementos informativos a respeito de tais vetores.

A respeito do pedido do Parquet de valoração negativa da personalidade do acusado, com fundamento em atos infracionais anteriores, razão não lhe assiste. A uma, porque tais situações foram realizadas em contexto de inimputabilidade, na forma do art. 27, do CP, não restando, portanto, sob a dosimetria da pena. A duas, porque condenações anteriores – ainda que na esfera penal – não podem não podem ser valoradas a título de personalidade, nos termos do art. 59, do CP, conforme reiterados precedentes do STJ.

Ainda, os motivos, o comportamento da vítima e a culpabilidade são inerentes aos tipos penais.

No ponto, destaco que as consequências devem, também, ser tidas por neutras, uma vez que o perdimento dos bens não é, per se, situação que extrapola os limites

ordinários dos delitos patrimoniais. Ademais, a culpabilidade é normal à reprovabilidade já pressuposta dos tipos penais.

As circunstâncias pesam em desfavor em relação aos crimes de roubo.

Isto porque, durante a execução dos crimes de roubo o acusado realizou disparos de arma de fogo, o que transcende aos limites ordinários do tipo. É que, conforme acima exposto, foram realizados disparos em dois momentos distintos (durante os crimes de roubo e após a consumação destes, quando o acusado se evadia). Este segundo momento tipifica crime autônomo, na forma do art. 15, da Lei 10.826/03. No entanto, os disparos realizados na execução dos roubos devem ser analisados como parte integrante dos crimes patrimoniais, justificando, então, maior censura, na medida em que ação revela a maior reprovabilidade da situação. Nesse sentido, é certo que o crime de roubo tem como elementar típica o emprego de violência ou grave ameaça. No entanto, a efetiva realização de disparo é situação que transcende aos limites ordinários do tipo, uma vez que as elementares já estão preenchidas a despeito do efetivo acionamento do armamento.

O acusado é primário (fls. 27-30).

Desta forma, há somente um vetor (circunstâncias do crime) que pesa em desfavor do acusado, em relação aos delitos de roubo. Por esta razão, exaspero as penas em 1/8 do intervalo da sanção prevista em abstrato, ficando então em: (i) 04 (quatro) anos e 09 (nove) de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa para cada um dos crimes do art. 157, §2º-A, I, do CP; e (ii) 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime do art. 15, da Lei 10.826/03.

8.2. Na segunda fase da dosimetria da pena, observa-se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP (delitos cometido contra maior de 60 anos), uma vez que as vítimas dos crimes de roubo apresentavam 74 e 78 anos ao tempo do cometimento dos crimes. Em contrapartida, presente também a atenuante do art. 65, I, do CP (menoridade relativa), uma vez que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo de realização dos delitos.

Em vista do concurso de agravante e atenuante, nos termos do art. 67, do CP, devido o reconhecimento da preponderância da atenuante de menoridade relativa, conforme precedentes do STJ.

Isto é, é devida a preponderância da atenuante, porém sem que se eliminem os efeitos da agravante.

Por esta razão, diminuo as penas no patamar de 1/8 (um oitavo), respeitado o intervalo mínimo já legalmente estabelecido, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Por estes motivos, as penas intermediárias ficam em: (i) 04 (quatro) anos 01 (um) mês e 27 (vinte sete) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para cada um dos crimes do art. 157, §2º-A, I, do CP; e (ii) 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime do art. 15, da Lei 10.826/03.

8.3. Na terceira fase da dosimetria da pena, analisam-se as causas de aumento e diminuição.

Nada incide em relação ao crime do art. 15, da Lei 10.826/03.

Em contrapartida, presente a causa de aumento do art. 157, § 2-A, I, do CP, em relação aos crimes de roubo. Isto porque, conforme comprovado e já apresentado acima, restou demonstrado que o acusado cometeu os crimes de roubo mediante a utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP). Neste caso, o quantum de aumento é previamente fixado em lei (em 2/3), não sendo possível a valoração judicial. Inexiste causa de diminuição.

Por estas razões, as penas definitivas ficam em: (i) 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa para cada um dos crimes do art. 157, §2º-A, I, do CP; e (ii) 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime do art. 15, da Lei 10.826/03.

9. Em relação ao concurso de crimes, entendo que, em razão da prática de 02 (dois) roubos distintos – haja vista que afetados 02 bens jurídicos (patrimônios e liberdade) distintos – em um mesmo contexto fático, é devida a realização de concurso formal, conforme pacificado na jurisprudência. Por todos, veja-se:

“3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único,



pois violados patrimônios distintos" (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021).

Considerando a quantidade de crimes cometidos (dois) e os critérios definidos para aumento pelo STJ (quantidade de crimes), entendo que o aumento deve se dar no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Por esta razão, a pena referente aos crimes previstos no art. 157, §2º-A, I, do CP, totalizam, já contabiliza o concurso de crimes: 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa.

Em relação ao crime de disparo de arma de fogo, há concurso material, na forma do art. 69, do CP, uma vez que as condutas foram cometidas mediante ações, dolos e momentos consumativos distintos, sendo devida o cumula material entre as penas. Pelo exposto, as penas totalizam: 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa.

10. Tendo em vista o quantum de pena aplicado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo regime inicial FECHADO, ao início do cumprimento da pena.

11. A respeito de eventual detração, o Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese, notadamente para o fato delituoso em comento, relativo ao bom comportamento carcerário (art. 112 da LEP) que, in casu, não é do conhecimento profundo deste Juízo.

12. Fixa-se o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, nos termos da tabela prática do TJSP, uma vez que não há nos autos informações de riqueza e que permitam arbitramento em outro valor.

13. A substituição de pena (art. 44, do CP) e o sursis (art. 77, do CP) são inaplicáveis, em razão do quantum de pena, da reincidência e do fato de que o crime de roubo foi cometido mediante violência e grave ameaça.

### III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para, com fundamento no art. 387, do CPP, CONDENAR PAULO HENRIQUE DA SILVA CUSTÓDIO pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, e artigo 15 da Lei n. 10.826/03, aplicando-lhe a pena total de 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 51 (cinquenta e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos devidamente corrigido nos termos da tabela prática do TJSP.

Tendo em vista que a sentença penal não tem como consequência alterar de maneira imediata da situação processual/prisional do acusado e a manutenção da validade dos motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado, mantenho a segregação cautelar, nos termos da decisão anterior. No ponto, destaque-se que não há de se falar em excesso de prazo da prisão processual, uma vez que a instrução já está encerrada e o feito devidamente sentenciado, sendo o tempo de tramitação compatível com as peculiaridades do caso concreto.

Note-se, ainda, que os requisitos da medida prevista no art. 312, do CPP, estão presentes, uma vez que, nos termos da fundamentação anterior, comprovada a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado e disparo de arma de fogo. Ademais, há evidenciado o famigerado periculum libertatis. A respeito dos fundamentos da medida entendo que existe, efetivamente, necessidade de garantia da ordem pública, conforme já analisado.

Comuniquem-se as vítimas desta decisão, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar indenização mínima em favor das vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP, em razão da ausência de pedido nesse sentido e sob pena de violação aos limites da lide.

Custas pelo réu, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado:

i. Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição

Federal;

ii. Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;

iii. Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

P.R.I.C.

Caraguatatuba, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA